

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3959/2534

กรมสรรพากร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวคิงส์เฮฟเว่น ไนท์
คลับ กับพวก

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 45

ตาม พ.ร.บ. ล้มละลาย มาตรา 45 และมาตรา 61 มีเจตนารมณ์ ให้ขอ
ประนอมหนี้ก่อนล้มละลายได้เพียงครั้งเดียว.

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยทั้งสาม
เด็ดขาด และพิพากษาให้จำเลยทั้งสามล้มละลายศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์
จำเลยที่ 1 และที่ 3 เด็ดขาดระหว่างนัดฟังคำพิพากษาของศาลชั้นต้น จำเลยที่ 1 ยื่น
คำขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลายต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์มีคำสั่งว่าจำเลยที่ 1 เคยยื่นคำขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลายมาครั้งหนึ่งแล้ว
แต่ที่ประชุมเจ้าหน้าที่ไม่ยอมรับคำขอประนอมหนี้จำเลยที่ 1 จะยื่นคำขอประนอมหนี้
ได้อีกก็ต้องเป็นการขอประนอมหนี้ภายหลังล้มละลาย จึงให้ยกคำขอประนอมหนี้

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และให้
รับคำขอประนอมหนี้ของจำเลยที่ 1 ไว้ดำเนินการต่อไป

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยื่นคำแถลงคัดค้าน ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงได้ความว่า เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2528 โจทก์ฟ้องขอให้ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยทั้งสามเด็ดขาด และพิพากษาให้จำเลยทั้งสามล้มละลาย วันที่ 16 พฤษภาคม 2529 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยที่ 1 และที่ 3 เด็ดขาดวันที่ 15 สิงหาคม 2529 จำเลยที่ 1 ยื่นคำขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลายต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2530 และที่ประชุมเจ้าหนี้ลงมติไม่ยอมรับคำขอประนอมหนี้และขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยที่ 1 และที่ 3 ล้มละลาย เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีหนังสือลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2530 ขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยที่ 1 และที่ 3 ล้มละลาย และนัดไต่สวน จำเลยที่ 1 โดยเปิดเผย ส่วนจำเลยที่ 3 ขอให้งดการไต่สวนจำเลยที่ 3 โดยเปิดเผยไว้ก่อน เนื่องจากจำเลยที่ 3 หลบหนีศาลชั้นต้นได้ไต่สวนจำเลยที่ 1 โดยเปิดเผยแล้วแต่ให้รอการพิพากษาไว้ก่อน เนื่องจากจำเลยที่ 1 อุทธรณ์คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ต่อมาวันที่ 8 กันยายน 2530 จำเลยที่ 1 ได้ยื่นคำขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลายต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นครั้งที่สอง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้มีคำสั่งยกคำขอประนอมหนี้และเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2531 จำเลยที่ 1 ได้ยื่นคำขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลายต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อีกครั้งหนึ่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้มีคำสั่งยกคำขอประนอมหนี้

จำเลยที่ 1 จึงยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ และให้รับคำขอประนอมหนี้ของจำเลยที่ 1 ไว้ดำเนินการต่อไป

พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่า พระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483 มาตรา 45 มิได้บัญญัติห้ามไว้ว่าก่อนล้มละลายจะขอประนอมหนี้ครั้งที่สองอีกไม่ได้ เป็นแต่บัญญัติเพื่อบังคับให้ยื่นคำขอประนอมหนี้โดยเร็วเท่านั้น ทั้งจำเลยที่ 1 ก็ยื่นคำขอประนอมหนี้ฉบับลงวันที่ 29 สิงหาคม 2531 เกินกว่าสามเดือนนับแต่วันที่การขอประนอมหนี้ครั้งสุดท้ายไม่เป็นผล จำเลยที่ 1 จึงยื่นคำขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลายได้อีกนั้น เห็นว่า การขอประนอมหนี้ขึ้นพระราชบัญญัติ ล้มละลาย พ.ศ. 2483 ได้กำหนดขั้นตอนการขอประนอมหนี้ไว้เป็นสองขั้นตอน ตอนแรกเป็นการขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย ตามมาตรา 45 และตอนหลังเป็นการขอประนอมหนี้ภายหลังล้มละลายตามมาตรา 63 ตามมาตรา 45 บังคับให้ทำเป็นหนังสือยื่นต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันยื่นคำชี้แจงเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินตามมาตรา 30 หรือภายในเวลาที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กำหนดให้ และให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรียกประชุมเจ้าหนี้เพื่อปรึกษาลงมติพิเศษว่าจะยอมรับคำขอนั้นหรือไม่ และมาตรา 31 วรรคแรกบัญญัติว่า "เมื่อศาลได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาดแล้วให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรียกประชุมเจ้าหนี้ทั้งหลายโดยเร็วที่สุด เพื่อปรึกษาว่าจะควรยอมรับคำขอประนอมหนี้ของลูกหนี้ หรือควรขอให้ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายและปรึกษาถึงวิธีที่จะจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ต่อไป การประชุมนี้ให้เรียกว่าการประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก"ข้อเท็จจริงปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ได้ยื่นคำขอประนอมหนี้เป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้เรียกประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรกเพื่อพิจารณาคำขอประนอมหนี้ของจำเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2530 ปรากฏว่าที่ประชุมเจ้าหนี้ลงมติเป็นเอกฉันท์ไม่ยอมรับคำขอประนอมหนี้ของจำเลยที่ 1 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้รายงานต่อศาลชั้นต้นขอให้พิพากษาให้จำเลยที่ 1 ล้มละลาย และนัดไต่สวนจำเลยที่

1 โดยเปิดเผย ศาลชั้นต้นได้ไต่สวนจำเลยที่ 1 โดยเปิดเผยแล้ว แต่ให้รอการพิพากษาไว้ก่อนเนื่องจากจำเลยที่ 1 อุทธรณ์คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 61 บัญญัติว่า "เมื่อศาลได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาดแล้วและเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รายงานว่ เจ้าหนี้ได้ลงมติในการประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรกหรือในคราวที่ได้เลื่อนไปขอให้ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายก็ดี...ให้ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย..." ซึ่งตามบทบัญญัติมาตรา 61ดังกล่าวบังคับให้ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายทันทีเมื่อได้ดำเนินคดีมาตามขั้นตอนของมาตรานี้ครบถ้วนแล้ว ศาลจะงดพิพากษาหรือรอการพิพากษา หรือพิพากษาเป็นอย่างอื่นไม่ได้ จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวเห็นได้ว่ามีเจตนารมณ์ให้ขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลายได้เพียงครั้งเดียว หากจำเลยที่ 1 จะขอประนอมหนี้อีกก็ชอบที่จะเสนอคำขอได้ในตอนหลังเมื่อศาลพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ล้มละลายแล้วตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 63 ที่จำเลยที่ 1 ยื่นคำขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2531 เข้ามาอีกนั้น นอกจากจะมีได้ยื่นภายในกำหนดเวลาตามพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483 มาตรา 45 แล้ว การยื่นคำขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลายอีกจะทำให้คดีล้มละลายไม่อาจดำเนินไปได้โดยรวดเร็ว ผิดวัตถุประสงค์ของกฎหมายล้มละลายตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483 มาตรา 13 และ 153 ทั้งไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายที่ให้นำบทบัญญัติในส่วนที่ 8 ว่าด้วยการประนอมหนี้ภายหลังล้มละลายมาใช้บังคับแก่การประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย จึงนำบทบัญญัติในมาตรา 63 มาใช้บังคับแก่การประนอมหนี้ก่อนล้มละลายดังที่จำเลยที่ 1 อ้างไม่ได้ ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งและศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้ยกคำร้องของจำเลยที่ 1 นั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย..."

พิพากษายืน.

(สมพงษ์ สอนิเถร-สวิน อักษรายุธ-จรัส อุดมวรชาติ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ